TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/smur/mcmc/CGVM/cgvm

Rol N°1179-2025

Santiago, doce de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 362 (TCE), reclama don Sergio Echeverría García, candidato a Alcalde por la comuna de San Joaquín, elecciones 2024, contra la Resolución N°G2145 del Servicio Electoral de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando dejar sin efecto las observaciones mantenidas y, en consecuencia, aprobar la cuenta sin observaciones;

2°) Que, en lo relativo a la observación N°3 (señalada como N°1 en la resolución reclamada), se tendrá por subsanada, atendido a que la descuadratura fue explicada por un gasto duplicado; respecto a las observaciones N°10, N°11, N°12, N°13, N°14, N°15, N°16 y N°17, igualmente se tendrán por subsanadas, puesto que el reclamante acompaña contratos e informes de actividades de los brigadistas, detallando fechas de los servicios, pagos y firmas conformes del administrador electoral y cada uno de los prestadores, encontrándose justificada su razonabilidad conforme al valor de mercado; asimismo, respecto de las observaciones N°27, N°29, N°30 y N°31, se tendrán por subsanadas, habida consideración a que se acompañan con el reclamo, respectivamente, contratos e informes de actividades, encontrándose justificada la razonabilidad de los gastos y de conformidad al valor de mercado;

3°) Que, respecto de las observaciones N°18, N°21, N°22, N°23, N°24 y N°28, se mantendrán, ya que el reclamante no justifica suficientemente el valor de mercado;

4°) Que, por su parte, la observación N°26 se mantendrá, atendido que lo infraccionado es el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, siendo procedente el rechazo del gasto conforme al artículo 47 del mismo cuerpo normativo;

5°) Que, finalmente, la observación N°25 se mantendrá, ya que la candidatura no acompaña el

documento tributario en los términos solicitados por el Servicio Electoral; y

6°) Que, por tanto, los gastos rechazados alcanzan el monto total de $20.799.529, esto es, el 30,3% del total de gastos declarados por $57.292.479, encontrándose, en consecuencia, justificado el rechazo de la cuenta de ingresos y gastos electorales de conformidad con el artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente*** la reclamación deducida a fojas 873 (TCE) por don Sergio Echeverría García, candidato a Alcalde por la comuna de San Joaquín, contra la Resolución N°G2145 del Servicio Electoral de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, ***solo en cuanto***, se tienen por subsanadas las observaciones N°3 (del Oficio de Observaciones y N° 1 de la resolución impugnada) , N°10, N°11, N°12, N°13, N°14, N°15, N°16, N°17, N°27, N°29, N°30 y N°31 y, por su parte, se rechaza la reclamación respecto de las observaciones N°18, N°21, N°22, N°23, N°24, N°25, N°26 y N°28 y se mantiene la cuenta de ingresos y gastos rechazada conforme a lo analizado en el motivo 6°) de esta sentencia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.179-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 12/06/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 12/06/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras no obstante que concurrió al acuerdo, no firma y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1179-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 12/06/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 12 de junio de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 12/06/2026

C5571A4D-B2FE-4832-8C6D-BCB41984442D
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.